

1500220-36.2021.8.26.0632

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... de 3,02 gramas, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, rebatimentos fotográficos de fls.19/23, laudos de constatação provisória de fls. 26/28 e 29/31 e laudo do exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado.

O réu foi preso em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500220-36.2021.8.26.0632 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500220-36.2021.8.26.0632

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2242001/2021 - 01º D.P. JALES, 20062216 - 01º D.P. JALES, 3118/21/227 - 01º D.P.

JALES, 2242001 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 3118/21/227 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MAIQUEL ALMEIDA DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

VISTOS.

MAIQUEL ALMEIDA DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a exordial acusatória (fls. 131/134), no dia 04 de setembro de 2021, por volta de 20h55, na Rua Três, 226, Vila Mariana, nesta cidade e comarca de Santa Fé do Sul, MAIQUEL ALMEIDA DE OLIVEIRA, vulgo "Boquinha", qualificado às fls. 07, vendeu uma porção de cocaína, na forma de crack, bem como trazia consigo cinco porções de cocaína, na forma de crack e guardava três porções da mesma droga, com peso total aproximado de 3,02 gramas, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, rebatimentos

fotográficos de fls.19/23, laudos de constatação provisória de fls. 26/28 e 29/31 e laudo do exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado.

O réu foi preso em flagrante e recolhido na Cadeia local (fls. 1/2).

Foi realizada audiência de custódia, de modo que a prisão flagrancial foi convertida em prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal (fls. 105/110).

O réu foi notificado na data 22/09/2021 (fls. 185) e apresentou resposta à acusação as fls. 190/193.

A denúncia foi recebida e ratificada na data de 13/12/2021 (fls. 215/217).

Realizada audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/16); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17); pelos rebatimentos fotográfico (fls. 19/23); pelos laudos de constatação dos entorpecentes (fls. 26/31); pelo exame químico toxicológico (fls. 152/154); pelo depoimento em solo policial de Maicon Willian Lacerda da Silva (fls. 3), Júlio Cesar da Silva Garbelin (fls. 5), Tiago Bento da Silva (fls. 6); e pelo interrogatório do acusado MAIQUEL ALMEIDA DE OLIVEIRA (fl. 7).

A autoria do delito é inconteste e recai sobre o acusado.

Em solo policial, a testemunha Maicon Willian Lacerda da Silva declarou que: "(...) Estava em patrulhamento pela Vila Mariana, na Rua 3, quando avistaram um homem que repassava algo para outro. O homem que pegou algo conseguiram abordá-lo cerca de 50 metros de onde visualizaram a entrega. Ele foi identificado com sendo Tiago, o qual é conhecido por ser usuários de drogas. Em revista pessoal, localizaram com ele uma porção de "crack", que estava no bolso dele. Em conversa com ele, este disse que adquiriu a droga de Maiquel, conhecido por "Boquinha" pela quantia de R\$ 10,00.

Diligenciaram até a casa de Maiquel, oportunidade em que o encontraram na calçada da casa. Foi solicitado apoio da PM. Em revista em Maiquel localizaram no bolso direito dianteiro de sua bermuda R\$ 40,00 em dinheiro (notas diversas) e no bolso esquerdo dianteiro 5 porções de substância aparentando ser "crack". Quatro destas porções eram idêntica na divisão e embalo com a encontrada com Tiago e uma era uma pequena pedra não embalada. Maiquel franqueou a entrada em sua casa e logo na entrada da sala havia um banco de madeira, com um prato, no qual havia mais 3 porções de "crack", com a mesma forma de embalo das demais (...).

Em juízo, a testemunha confirmou em essência o depoimento anteriormente prestado, declarando que estava em patrulhamento quando avistou um usuário comprando drogas em local conhecido como ponto de venda; que abordaram o usuário que informou que pagou R\$ 10,00 pelo entorpecente; que MAIQUEL foi o responsável pela venda do entorpecente e em razão disso o abordaram próximo a sua residência; que realizada a busca pessoal encontraram a quantia de R\$ 40,00 e mais quatro entorpecentes com o acusado; que ingressaram na residência com autorização do acusado e lá encontraram um prato com quatro porções de entorpecentes, aparentado ser crack; que MAIQUEL já tinha uma doença na boca.

Em solo policial, a testemunha Júlio Cesar da Silva Garbelin declarou que: "(...) Em patrulhamento pela Vila Mariana, na Rua 3, avistaram dois indivíduos, sendo que um deles pegava algo da mão do outro. Foram no encalço do homem que havia pegado algo, sendo abordado alguns metros do local, quando o identificaram como sendo Tiago. Em revista pessoal localizaram no bolso de sua bermuda uma porção de "crack", sendo que ele disse que havia adquirido a droga de Maiquel, conhecido por "Boquinha" pela quantia de R\$ 10,00. Foram até a casa de Maiquel, sendo que este estava na calçada. Procederam revista nele, quando localizaram no bolso direito dianteiro de sua bermuda R\$ 40,00 em dinheiro (notas diversas) e no bolso esquerdo dianteiro 5 porções de substância aparentando ser "crack", sendo quatro idênticas à encontrada com Tiago e uma pequena pedra não embalada. Maiquel franqueou a entrada em sua casa e logo na entrada da sala havia um banco de madeira, com um prato, no qual havia mais 3 porções de "crack", com a mesma forma de embalo das demais. Tiago

disse que a droga era para seu uso e Maiquel afirmou apenas que a droga era dele (...).".

Em juízo, a testemunha declarou que estavam em patrulhamento no bairro Vila Mariana; que avistaram um usuário de nome TIAGO pegando algo de MAIQUEL em local conhecido como ponto de venda de drogas; que abordaram TIAGO, o qual relatou ter comprado drogas de MAIQUEL; que foram até a residência do acusado e, durante a abordagem encontraram cinco porções de entorpecentes e R\$ 40,00 em notas; que entraram na residência de MAIQUEL e encontram mais quatro entorpecentes aparentando ser crack; que o acusado já tinha a doença na boca, sendo conhecido como "boquinha" em razão da moléstia.

O acusado MAIQUEL ALMEIDA DE OLIVEIRA, perante a autoridade policial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Em juízo, o réu confessou a prática do delito, declarando que realmente vendeu drogas para TIAGO. Alegou também que é usuário de drogas há vinte anos.

Pois bem.

A droga vem descrita no auto de apreensão de fls. 17/18, estando a materialidade do delito demonstrada pelo auto de constatação de fls. 26/31 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 152/154, em que apontada a presença dos princípios ativos característicos na substância apreendida.

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

Neste ponto, importante consignar que, por inteligência do art. 197 do Código de Processo Penal, a confissão deve ser confrontada com os demais elementos probatórios trazidos à cognição.

Partindo dessa perspectiva, depreende-se que a confissão tecida pelo réu é corroborada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede investigativa.

Como cediço, os policiais são agentes públicos e, por isso, os seus relatos são dignos de credibilidade, constituindo, quando seguros e coerentes, tal como na hipótese ora em julgamento, importante meio de prova.

Não podem, pois, tais agentes ser considerados inidôneos ou suspeitos para prestar depoimentos, por conta de mera condição funcional. Outrossim, não há nos autos indicação de que as testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

Inviável o reconhecimento da traficância privilegiada.

O art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 estipula quatro condições para a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado: 1) que o agente seja primário; 2) possua bons antecedentes; 3) não se dedique a atividades criminosas e 4) não integre organização do gênero.

Há de se ressaltar que a ausência de dedicação a atividades criminosas é requisito diverso da primariedade do acusado. Ou seja, ainda que o réu não possua condenações transitadas em julgado, pode dedicar-se a atividades criminosas e, desse modo, afastar a causa especial de diminuição de pena.

Conforme certidão de fls. 174/175, o acusado MAIQUEL ostenta condenação com trânsito em julgado relativo ao crime previsto no art. 155 § 4º, I, IV, do CP (autos n. 0000093-62.2011.8.26.0297) além de ostentar diversas passagens na Vara Criminal.

Assim, de rigor a condenação do acusado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a

1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

- a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;
- b) Os antecedentes criminais do réu configuram reincidência, pois não alcançados pelo efeito depurador.
- c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;
- d) A personalidade não pode ser avaliada;
- e) Não se aplica o comportamento da vítima por se tratar de crime difuso, sem sujeito passivo determinado;
- f) As circunstâncias do crime não extravasam do ordinário; e
- g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006

(a) natureza: trata-se da substância denominada "crack", causadora de dependência física e psíquica, sendo das mais lesivas ao usuário, o que autoriza a majoração da pena nesta fase da dosimetria penal.

(b) quantidade: a quantidade apreendida não demonstra a necessidade de exasperação da pena-base nesta vetorial.

Destarte, uma vetorial (natureza da droga) deve ser considerada desfavoravelmente ao sentenciado.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fixação da base, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Em segunda fase, embora o réu seja reincidente, conforme certidão de fls. 174/181 (autos n 0000093-62.2011.8.26.0297), caracterizada a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, verifica-se igualmente caracterizada a atenuante genérica prevista pelo artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal pela confissão plena prestada pelo acusado. Assim, conforme entendimento mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a base inalterada.

Consigno que a pena dos autos n. autos n 0000093-62.2011.8.26.0297 foi cumprida integralmente em 20/11/2018, de maneira que não há se falar em efeito depurador da reincidência. (... não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação...).

Na terceira fase, estão ausentes causas de diminuição e aumento de pena, de modo que se mantém a sanção no patamar acima fixado.

Conforme já fundamentado, incabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, pois o réu se dedicava à atividade do tráfico de drogas e tem inequívoca propensão ao cometimento de infrações penais.

Assim, fixa-se a reprimenda em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Regime inicial de cumprimento da pena

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime FECHADO, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a reincidência do réu, a qual, a par de obstar a adoção de regime mais brando, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal (art. 44, II e art. 77, I, do CP), medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição, mormente em vista da condição corrente do réu, que vai preso em execução de outra condenação, o que, a par de inviabilizar o cumprimento de penas restritivas de direitos, evidencia de antemão sua ineficácia, cabendo oportuna adoção da providência prevista pelo artigo 111 da Lei 7.210/84.

Detração

O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, determina que o tempo de prisão

provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

O instituto previsto no art. 387, § 2º, do CPP não se confunde com a progressão de regime, própria da execução penal. O instituto serve, unicamente, para se estabelecer o regime inicial, observando-se os parâmetros estabelecidos no art. 33 do Código Penal.

No caso em análise, o período em que o acusado ficou preso provisoriamente é insuficiente para a fixação de regime mais brando, em especial por se tratar de condenado reincidente. Outrossim, o acusado responde o processo em liberdade e assim continuará, como ver-se-á a seguir.

Valor unitário do dia-multa

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu MAIQUEL ALMEIDA DE OLIVEIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

Em atenção ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois assim permaneceu, sem percalços ao processo, após ser liberado provisoriamente.

Por fim, no que concerne à concessão dos benefícios da Justiça gratuita, a benesse deve ser requerida na fase de execução da sentença. Oportunidade em que deverá demonstrar ao Juízo da Execução sua condição financeira e postular eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas (Nesse sentido: TJ-SP - APR: 1501966-89.2019.8.26.0637, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 04/08/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2021).

Autorizo que se proceda à destruição das drogas apreendidas. Oficie-se desde logo para tanto.

Incomprovada a origem lícita, decreto o perdimento da quantia apreendida.

Após o trânsito em julgado:

- a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;
 - b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);
 - c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
 - d) intime-se o(s) condenado(s) para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);
- Cumpra-se, no que for pertinente, as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Custas na forma da lei.

P.I.

Santa Fe do Sul, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA